

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA



E



COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

Premesso che:

- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 25, è stata istituita Azienda Calabria Verde;
- la Regione Calabria per consentire il perseguimento delle finalità di cui sopra ha elaborato il programma per l'attività e la gestione delle foreste regionali, demanio comunale, regionale, statale ed anche privato che per estensione e caratteristiche svolge funzioni preminenti di difesa idrogeologica sulla base delle linee programmatiche in armonia al Piano Forestale Nazionale di cui alla legge 752/1986;
- annualmente viene elaborato un Piano Attuativo, contenente tutte le tipologie di interventi che si possono eseguire con la manodopera forestale sull'intero territorio Regionale;
- che il Piano Attuativo, di cui all'art. 6 L. R. 20/92, per l'anno in corso, approvato con DG n. 1 /2026 prevede espressamente che in fase progettuale gli Enti attuatori hanno la possibilità di stipulare Accordi di Programma con gli Enti per la realizzazione di interventi in regime di convenzione;
- gli interventi devono essere volti principalmente a mitigare il dissesto idrogeologico e a ridurre il rischio incendi boschivi, rispettando cronologicamente le seguenti priorità: manutenzione del patrimonio boschivo esistente (diminuzione carico d'incendio, fasce parafulco); interventi di difesa del suolo; sistemazione fluviale; sistemazione dei versanti; manutenzione delle viabilità rurale e interpodereale (priorità a quelle d'interfaccia che possono assolvere a funzione di taglia fuoco); interventi di ingegneria naturalistica; interventi di tutela e valorizzazione ambientale; riqualificazione, manutenzione e salvaguardia di aree rurali urbane e periurbane di particolare valenza ecologica ed ambientale; manutenzione siti d'interesse archeologico ed artistico ricadenti in ambito regionale.
- ai sensi dell'art. 89 comma a) della L.R. 34/2002 ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti *"la polizia idraulica e il pronto intervento idraulico disciplinato dal R.D.523/1904 e dal R.D. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di*

fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua";

e del comma c) dello stesso art.89" l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico."

- per come specificato nella nota del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria n.394002 del 28 dicembre 2015" *ricognizione normativa sulle funzioni in materia di risorse idriche*", indirizzata anche ai Sindaci dei comuni, l'Azienda Calabria Verde, tra l'altro, in stretto raccordo con gli stessi comuni, effettua interventi di manutenzione del territorio;
- tale indirizzo è stato ripreso da ultimo nella nota del Settore Gestione Demanio Idrico della Regione Calabria n.442584 del 7 ottobre 2022 avente ad oggetto la *"Precisazioni problematiche corsi d'acqua"*;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 668 del 14 dicembre 2022, ad oggetto *"Rimodulazione ed attivazione dei Presidi territoriali per il Monitoraggio Idrologico ed ambientale – Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 301 del 11/09/2013"* è stata rimodulata l'attività di monitoraggio delle aste fluviali svolta dal Servizio di sorveglianza di Calabria Verde.
- che il Comune di Squillace, per il tramite del Sindaco, Vincenzo Zofrea ha richiesto, con nota acquisita con prot. n° 30036 del 05/11/2025, interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in collaborazione con l'Ente Attuatore;
- che in data 17/11/2025 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra l'amministrazione comunale richiedente gli interventi con personale tecnico di questa Azienda;
- che con protocollo n.2324 del 27/01/2026 è stato trasmesso a questa Azienda l'esito del sopralluogo corredato di scheda tecnica;

Tutto ciò premesso,

tra Azienda Calabria Verde, con sede in Via Lucrezia della Valle a Catanzaro; Codice Fiscale 03342820796, rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Giuseppe Oliva** e il Comune di Squillace (CZ), con sede in Piazza Municipio 1 Palazzo Pepe, P.IVA: 00182160796, rappresentato dal Sindaco Vincenzo Zofrea.

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE
PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

(Impegno tra le parti)

L'Azienda Calabria Verde e l'Ente Convenzionato, su esplicita richiesta di questo ultimo, per quanto emerso dal richiamato sopralluogo in premessa, si impegnano ad eseguire in sinergia interventi di manutenzione ordinaria in alveo ed in prossimità delle sponde, finalizzati al miglioramento del deflusso idrico consistenti nello sfalcio della vegetazione erbacea e arbustiva infestante e, qualora necessario, lieve risagomatura delle sezioni idrauliche senza asportazione dall'alveo di materiale sedimentario, lungo i corsi d'acqua di seguito elencati, in tratti ricompresi tra le coordinate Geografiche:

1.Torrente Alessi – X:635825 Y:4292930 (Monte) e X:636142 Y:4292559 (Valle) L≈ 700 mt

Gli interventi suddetti verranno eseguiti compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'Azienda in ossequio a quanto previsto nei Piani Aziendali di riferimento. Per il dettaglio degli stessi si rimanda alla documentazione tecnica prodotta dal Comune che ne fa parte integrante e sostanziale.

Detti interventi concordati sono inseriti nei progetti e/o perizie di variante elaborati dall'Ente Attuatore o se coerenti potranno inseriti nei progetti eventualmente predisposti nell'ambito delle risorse Comunitarie.

Art. 2

(Impegni Ente convenzionato – Comune di Squillace -CZ)

Sarà a carico dell'Amministrazione richiedente l'onere della redazione della progettazione e l'acquisizione dei necessari pareri/autorizzazioni/nulla osta.

L'Ente Convenzionato, per la propria competenza, si impegna a:

- a) dichiarare, sotto la propria responsabilità, che ha titolo a richiedere gli interventi e che gli stessi interesseranno solo ed esclusivamente porzioni di territorio di proprietà dello stesso Ente convenzionato o comunque porzioni di territorio di cui l'Ente Convenzionato ha la disponibilità/competenza e che sono di pubblica utilità, pertanto, a tal proposito, l'Azienda Calabria Verde, si ritiene esentata da qualsiasi impegno relativo alla verifica di tale necessario requisito, oltre che da qualsivoglia responsabilità su eventuali controversie che si dovessero verificare a causa della mancata condizione;
- b) redigere la progettazione, rilasciare e/o acquisire le autorizzazioni necessarie per l'espletamento degli interventi previsti (autorizzazione idraulica, eventuale nulla osta ARPACAL, eventuale autorizzazione Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, etc.). Il rappresentante legale dell'Ente, o suo delegato espressamente indicato, sarà a tutti gli effetti il produttore dell'eventuale materiale di sovralluvionamento e dello sfalcio di vegetazione che sarà asportato e pertanto ne garantirà la movimentazione, gestione e smaltimento in ossequio alle norme di riferimento, tramite appositi automezzi in uso allo stesso all'Ente convenzionato. A tal proposito potranno stabilirsi in fase attuativa accordi tendenti, a cura dell'Azienda Calabria Verde, a raccogliere e lasciare in cumuli in zona accessibile agli automezzi il materiale prodotto;
- c) contribuire alla realizzazione di quanto preventivato provvedendo a fornire piena collaborazione in tutte le fasi dell'intervento;
- d) farsi carico delle spese di carburante e consumi necessari all'esecuzione dei lavori ed eventualmente riconoscere ad Azienda Calabria Verde i rimborsi degli emolumenti accessori per il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori che per gli interventi di che trattasi sono stimati in € **1779,00** (euromillesettecentosettantanove) come da scheda estimativa allegata;

- e) assicurare movimentazione e idoneo ricovero, per i mezzi meccanici di proprietà di Azienda Calabria Verde (es pala cingolata, escavatore, mini-pala, mini escavatore, trattore con braccio decespugliatore, ecc.) utilizzati per l'esecuzione dell'intervento;
- f) ottemperare alle disposizioni della L.81/2008 e s.m.i. e redigere l'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, con nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, e l'eventuale DUVRI qualora fosse necessario prevedere rischi da interferenze;
- g) ospitare la cantierizzazione in termini di sede per la custodia di eventuali attrezzature disponibili;
- h) coordinare tutte le attività di pubblicizzazione e cartellonistica varia anche nell'ambito della sicurezza.
- i) assicurare direzione tecnica durante la fase realizzativa individuando e comunicando formalmente ad Azienda Calabria Verde il nominativo di un proprio tecnico referente per gli interventi specifici;
- j) farsi carico del risarcimento di eventuali danni arrecati a terzi durante l'esecuzione dei lavori, anche per il tramite di stipula di apposita polizza assicurativa.

Art. 3

(Impegno dell'Azienda Calabria Verde)

L'Azienda Calabria Verde si impegna a:

- a) inserire l'intervento sopra specificato nelle progettazioni aziendali;
- b) a redigere il Piano operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera h del D.lgs. 81 del 09/04/2008 ovvero, *il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV.*
- c) eseguire le attività di pulizia dei tratti individuati all'art.1, con l'utilizzo di mezzi meccanici di proprietà dell'Ente, previa acquisizione da parte del Direttore dei Lavori individuato di copia di tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate al comune di Squillace (CZ);
- d) fornire la manodopera forestale eventualmente occorrente per il supporto alle attività dei mezzi meccanici e/o per le esecuzioni di attività manuali, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Ente e con l'eventuale sopraggiungere di altre priorità.

data _____

data _____

Per l'Ente Convenzionato
Il Rappresentante legale
Vincenzo Zofrea

Per Azienda Calabria Verde
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Oliva

PRIMA COSA INTERVENIO:

CODICE PROGETTO
..
RUP
Ing Maurizio Ferragina
DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Giuseppe Sacco

DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Giuseppe Sacu

Geom. Giuseppe Sacco

	nome
	firma
Per l'Azienda Calabria Verde	
Per l'Ente Convenzionato	
	nome
	firma

AREA STIMATA INTERVENTO	mq	4000
DURATA PREVISTA INTERVENTO	gg	7

[C]	QUADRO ECONOMICO ACCORDO DI PROGRAMMA	
[C1]	Costi di manodopera comprensivi di oneri riflessi escl. ind. [A0* costo unit]	€ 1.440
[C1.1]	Spese generali su manodopera [3,5%] [C11]	€ 50
[C2]	Costi OI/F operatori indennità chilometrica [A1]	€ 221
[C3]	Costi OI/F indennità alta montagna [A2]	€ -
[C4]	Stima costi carburante e consumabili attrezzature manodopera [A3]	€ -
[C5]	Stima costi carburante e consumabili mezzi meccanici [B1]	€ 1.121
[C6]	Costi gestione mezzi [C6]	€ 435
	TOTALE costi stimati	€ 3.270

di cui a carico Ente convenzionato:

STIMA PROTOCOLLO D'INTESA	€ 1.719
---------------------------	---------

[C2]+[C3]+[C4]+[C5]+[C6]

[illegible]

